„Príloha č. 2
k zákonu č. 650/2005 Z. z.

V Z O R
Osvedčenie podľa § 7 ods. 1

a) Justičný orgán, ktorý vydal príkaz na zaistenie:

Úradný názov: .....
.....
Meno a priezvisko jeho zástupcu: .....
Funkcia (hodnosť): .....
Číslo spisu: .....
Adresa: .....
.....
Telefónne číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....
Faxové číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....
E-mailová adresa: .....
Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s justičným orgánom štátu pôvodu:
.....
Kontaktné údaje (vrátane jazykov, v ktorých je s osobou možné komunikovať) na osoby, na ktoré sa treba obrátiť, ak sú potrebné dodatočné informácie o vykonaní príkazu (ak je to vhodné):
.....
.....
.....

b) Príslušný orgán na vykonanie príkazu na zaistenie v štáte pôvodu [ak je odlišný od orgánu uvedeného v písmene a)]:
Úradný názov: .....
.....
Meno a priezvisko jeho zástupcu: .....
Funkcia (hodnosť): .....
Číslo spisu: .....
Adresa: .....
.....
Telefónne číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....
Faxové číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....

E-mailová adresa: .....

Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s orgánom príslušným na vykonanie príkazu na zaistenie:

.....

Kontaktné údaje (vrátane jazykov, v ktorých je s osobou možné komunikovať) na osoby, na ktoré sa treba obrátiť, ak sú potrebné dodatočné informácie o vykonaní príkazu (ak je to vhodné):

.....

.....

c) Ak boli vyplnené písmená a) a b), musí byť vyplnené aj toto písmeno na účel určenia, na ktorý z týchto justičných orgánov/prípadne obidva, je potrebné sa obrátiť: .....

☐orgán uvedený v písmene a)

☐orgán uvedený v písmene b)

d) Ak je na zaslanie a administratívne prijatie príkazu na zaistenie príslušný ústredný orgán (vzťahujúce sa len na Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska):

Názov ústredného orgánu: .....

.....

Kontaktná osoba, ak je to vhodné (titul/funkcia, meno a priezvisko): .....

.....

Adresa:

.....

.....

Číslo spisu: .....

Telefónne číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....

Faxové číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....

E-mailová adresa: .....

e) Príkaz na zaistenie:

1. Dátum, a ak je to vhodné, referenčné číslo:

2. Uveďte účel príkazu:

2. 1 Zaistenie majetku, ktorý má byť predmetom prepadnutia majetku:

f) Informácie týkajúce sa majetku vo vykonávajúcom štáte, na ktoré sa príkaz na zaistenie vzťahuje:

Opis majetku a miesta:

1. Podrobný opis majetku, a ak je to vhodné, maximálna suma, ktorej náhrada sa žiada (ak je takáto maximálna suma uvedená v príkaze týkajúcom sa hodnoty výnosu):

2. Miesto majetku (ak nie je známe, posledné známe miesto):

3. Strana, ktorá má v držbe majetok, alebo známy bezprostredný vlastník majetku, ak je odlišný od osoby podozrivej z trestného činu alebo odsúdenej za trestný čin (ak je to použiteľné podľa právneho poriadku štátu pôvodu):
.....
.....

g) Informácie o totožnosti (1) fyzickej osoby alebo (2) právnickej osoby podozrivej z trestného činu alebo odsúdenej za trestný čin (ak je to použiteľné podľa právneho poriadku štátu pôvodu) alebo/a osoby, na ktoré sa príkaz na zaistenie vzťahuje (ak je k dispozícii):
1. Fyzická osoba

Priezvisko: .....
Meno(á): .....
Rodné meno, ak je známe: .....
Prezývka (krycie meno, ak je známe):.....
Pohlavie: .....
Štátne občianstvo: .....
Dátum narodenia: .....
Miesto narodenia: .....
Trvalý pobyt a/alebo známa adresa; ak nie je známa, uveďte aspoň poslednú známu adresu:
.....
Jazyk, ktorému osoba rozumie (ak je známy):
.....

2. Právnická osoba

Názov: .....
Právna forma právnickej osoby: .....
Identifikačné číslo: .....
Sídlo: .....
.....

h) Opatrenia, ktoré má vykonávajúci štát prijať po vykonaní príkazu na zaistenie:
Prepadnutie majetku
1. Majetok má byť ponechaný vo vykonávajúcom štáte na účely následného prepadnutia majetku

1.1 V prílohe je pripojená žiadosť týkajúca sa vykonania príkazu na prepadnutie majetku vydaného v štáte pôvodu dňa ..... (dátum)

1.2 V prílohe je pripojená žiadosť týkajúca sa prepadnutia majetku vo vykonávajúcom štáte a následného vykonania tohto príkazu

1.3 Odhadovaný dátum predloženia žiadosti uvedenej v bode 1.1 alebo 1.2 .....

i) Trestné činy:

Opis dôvodov na príkaz na zaistenie a zhrnutie skutočností, ktoré sú známe justičnému orgánu štátu pôvodu, ktorý vydáva príkaz na zaistenie a osvedčenie:
.....
.....
.....

Skutková podstata a právna kvalifikácia trestného činu a ustanovenie zákona, na základe ktorého bol príkaz na zaistenie vydaný:
.....
.....
.....
.....

1. Ak je to vhodné, označte jeden trestný čin alebo viac nasledujúcich trestných činov, na ktoré sa vzťahuje trestný čin špecifikovaný vyššie, ak je za takýto trestný čin možné v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky:
☐ účasť na zločinnom spolčení,
☐ terorizmus,
☐ obchodovanie s ľuďmi,
☐ sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
☐ nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
☐ nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
☐ korupcia,
☐ podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995,
☐ legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
☐ falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,
☐ počítačová kriminalita,
☐ trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,
☐ uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
☐ vražda, závažné ublíženie na zdraví,
☐ nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
☐ únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
☐ rasizmus a xenofóbia,
☐ organizovaná krádež alebo organizovaná a ozbrojená lúpež,
☐ nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
☐ podvodné konanie,
☐ vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
☐ falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného

vlastníctva alebo ich distribúcia,
☐ falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
☐ falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
☐ nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
☐ nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
☐ obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
☐ znásilnenie,
☐ podpaľačstvo,
☐ trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
☐ nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla alebo
☐ sabotáž.

2. Úplný opis trestných činov, na ktoré sa nevzťahuje bod 1:
.....
.....
.....

j) Opravné prostriedky voči príkazu na zaistenie pre dotknuté strany vrátane tretích osôb v dobrej viere dostupné v štáte pôvodu:

Opis dostupných opravných prostriedkov vrátane potrebných krokov, ktoré sa majú prijať:

Súd, na ktorý možno žalobu podať:

Informácie pre osoby, ktoré môžu podať žalobu:

Lehota na podanie žaloby:

Príslušný orgán v štáte pôvodu, ktorý môže poskytnúť ďalšie informácie o odvolacom konaní v štáte pôvodu a o tom, či je k dispozícii právna pomoc a preklad:

Názov: .....
Kontaktná osoba (ak je to vhodné): .....
Adresa: .....
Telefónne číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....
Faxové číslo: (smerové číslo krajiny) (smerové číslo oblasti/mesta) (...).....
E-mailová adresa: .....

k) Ďalšie okolnosti týkajúce sa prípadu (nepovinné):.....
.....
.....
.....

l) Text príkazu na zaistenie je pripojený k osvedčeniu. Podpis zástupcu justičného orgánu štátu pôvodu potvrdzujúci správnosť obsahu osvedčenia: ..... Meno a priezvisko:..... Funkcia (hodnosť): ..... Dátum: ..... Odtlačok úradnej pečiatky (ak je k dispozícii):

“.